

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 chaouel 1418 - 20 février 1998

141^{ème} année

N° 15

Sommaire

Lois

- Loi n° 98-12 du 18 février 1998**, portant ratification d'une convention de coopération administrative réciproque aux fins d'empêcher, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue le 27 novembre 1997 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste **371**
- Loi n° 98-13 du 18 février 1998**, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 6 décembre 1997 entre la République Tunisienne et le fonds Arabe de Développement Economique et Social, pour la contribution au financement du projet de renforcement des programmes de formation professionnelle et de l'emploi **371**
- Loi n° 98-14 du 18 février 1998**, relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter **371**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 98-377 du 10 février 1998**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 1997, décidant le retrait de la circulation des billets de banque de cinq dinars (types 1973 et 1980) et de dix dinars (types 1973 et 1980). **372**
- Maintien en activité dans le secteur public **372**

Ministère de la Justice

- Arrêté du ministre de la justice du 10 février 1998, fixant la composition de la commission chargée d'examiner les demandes d'inscription des liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires **372**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un directeur **372**

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 98-397 du 18 février 1998, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales	373
Nomination d'un secrétaire général de commune	373
Nomination de chefs de service	373
Mutation de gouverneurs	373
Tableau parcellaire (rectificatif)	373

Ministère des Finances

Décret n° 98-383 du 10 février 1998, accordant à la société "Laboratoires Teriak" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements	373
Décret n° 98-384 du 10 février 1998, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers et à 6% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique	376

Ministère de l'Education

Nomination d'un chef de service	376
---------------------------------------	-----

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 10 février 1998, ajoutant la matière des facteurs humains aux épreuves théoriques pour l'obtention de certains brevets du personnel de l'aéronautique civile	376
---	-----

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle	377
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 98-387 du 10 février 1998, portant création d'établissements publics	379
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 février 1998, relatif à la vaccination obligatoire contre l'hépatite virale B	380

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 98-398 du 18 février 1998, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de priorité à l'achat de l'agence foncière d'habitation dans le périmètre d'intervention foncière à Ain Zaghuan, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis	380
Décret n° 98-399 du 18 février 1998, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière d'habitation dans le périmètre d'intervention foncière à l'Aouina, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis	380
Nomination d'un directeur général	380

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 10 février 1998, fixant le programme des émissions de timbres-poste au titre de l'année 1998	380
---	-----

Ministère de l'Industrie

Maintien en activité dans le secteur public	381
Arrêtés du ministre de l'industrie du 10 février 1998, relatifs à deux permis de recherche	381
Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998, relatif à un permis de recherche (rectificatif)	382

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-390 du 10 février 1998, portant création d'un conseil national de l'agriculture et de la pêche	382
---	-----

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	383
---	-----

Loi n° 98-12 du 18 février 1998, portant ratification d'une convention de coopération administrative réciproque aux fins d'empêcher, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue le 27 novembre 1997 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention de coopération administrative réciproque aux fins d'empêcher, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, annexée à la présente loi et conclue à Tripoli le 27 novembre 1997 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 février 1998.

Loi n° 98-13 du 18 février 1998, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 6 décembre 1997 entre la République Tunisienne et le fonds Arabe de Développement Economique et Social, pour la contribution au financement du projet de renforcement des programmes de formation professionnelle et de l'emploi (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 6 décembre 1997, entre la République Tunisienne et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de onze millions de dinars koweïtiens (11.000.000) pour la contribution au financement du projet de renforcement des programmes de formation professionnelle et de l'emploi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 février 1998.

Loi n° 98-14 du 18 février 1998, relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 février 1998.

Article premier. - L'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé du commerce après avis du ministre de l'intérieur.

Les modalités d'attribution, de renouvellement, de retient de cette autorisation, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du commerce.

L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée par la vente, la transmission ou la location.

Art. 2. - L'autorisation citée à l'article premier de la présente loi est valable pour une durée de 2 ans renouvelable.

L'attribution et le renouvellement de cette autorisation engendrent la perception des redevances au profit du trésor d'Etat dont les montants sont de :

- 1500 dinars pour les commerçants grossistes

- 1000 dinars pour les commerçants détaillants

Ces redevances sont dues sur chaque point de vente au moment de l'obtention de l'autorisation ou de son renouvellement.

Art. 3. - Toute personne exerçant le commerce des boissons alcoolisées à emporter sans autorisation est punie d'un emprisonnement pour une période allant de trois mois à un an et d'une amende qui varie de 100 à 1000 dinars.

En cas de récidive, ces sanctions doivent être portées au maximum.

La tentative entraîne la sanction.

Le cas échéant, les dispositions de la présente loi ne dispensent pas de l'application des textes législatifs relatifs à la sanction des infractions douanières et fiscales.

Le ministre chargé du commerce, après avis du ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation pour une durée limitée ou définitivement.

Les dispositions des trois premiers paragraphes du présent article sont applicables au contrevenant à la décision du retrait.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions de cette loi sont constatées par :

- Les agents de police judiciaire

- Les agents de contrôle économique

- Les agents de la réglementation municipale.

Art. 5. - La marchandise objet du délit cité à l'article 3 de la présente loi doit être saisie réellement et consignée, munie d'un procès verbal détaillé, au receveur des finances compétent en contre partie d'un reçu dont l'original est joint au procès verbal de l'infraction.

Le receveur des finances est chargé de la vente de la marchandise saisie conformément à la réglementation en vigueur et d'assurer la consignation du produit de la vente en attendant le verdict de l'autorité judiciaire compétente.

L'agent ayant procédé à la saisie doit délivrer un reçu au contrevenant signé par lui même, mentionnant la quantité et la qualité des marchandises saisies.

Art. 6. - Sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi et notamment la loi n° 60-35 du 14 décembre 1960 instaurant l'autorisation de commerce de distribution des boissons alcoolisées à emporter.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-377 du 10 février 1998, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 1997, décidant le retrait de la circulation des billets de banque de cinq dinars (types 1973 et 1980) et de dix dinars (types 1973 et 1980).

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment ses articles 26 et 27,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie, en date du 30 décembre 1997, annexée au présent décret, portant décision de retirer de la circulation les billets de banque de cinq dinars (types 1973 et 1980) et de dix dinars (types 1973 et 1980) et fixant les modalités et délais de l'échange de ces billets.

Art. 2. - Les billets visés à l'article premier cesseront d'avoir cours légal et perdront tout pouvoir libératoire le 30 juin 1998.

Ils seront échangés aux guichets de la banque centrale de Tunisie jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

A l'expiration de ce délai, les billets de banque dont les types sont indiqués à l'article premier et qui n'auront pas été présentés à la banque centrale de Tunisie, ne seront plus acceptés à l'achange et leur contrevalet sera versée au trésor.

Art. 3. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-378 du 10 février 1998.

Monsieur Othman M'barek, contrôleur général des services publics, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juin 1998.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 10 février 1998, fixant la composition de la commission chargée d'examiner les demandes d'inscription des liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires et notamment son article 3,

Arrête :

Article premier. - La commission chargée d'examiner les demandes d'inscription des liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires et composée comme suit :

- Le procureur général directeur des affaires judiciaires ou son représentant : président.

- Avocat général auprès des services judiciaires : membre.

- Inspecteur au ministère de la justice : membre.

- Le président du tribunal de première instance de Tunis : membre.

- Le procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis : membre.

Art. 2. - Le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres, pour la rédaction des procès verbaux des réunions de la commission.

Art. 3. - Les demandes d'inscription sur la liste des liquidateurs et mandataires de justice ou sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires doivent être adressées à la commission, accompagnées des documents justifiant que les conditions d'inscription sont remplies, et ce avant le premier juillet de chaque année.

Art. 4. - La commission se réunit au cours du mois de septembre de chaque année et toutefois que son président le juge nécessaire.

La commission examine les demandes d'inscription sur la liste des liquidateurs et des mandataires de justice, ainsi que sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires, donne son avis et transmet les résultats de ses travaux au ministre de la justice.

Art. 5. - Toute personne sollicitant l'inscription sur la liste des liquidateurs et mandataires de justice ou sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires doit présenter une demande à cet effet. Ceux qui ont déjà présenté des demandes au ministère de la justice avant la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, doivent les renouveler et les adresser au président de la commission avant l'expiration du délai prévu par l'article 3 sus-indiqué.

Tunis, le 10 février 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 98-379 du 10 février 1998.

Monsieur Taoufik Jabeur, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère des affaires étrangères.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-397 du 18 février 1998, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-45 du 8 mai 1995,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances pour la gestion 1998,

Vu le décret n° 97-2506 du 29 décembre 1997, portant répartition des crédits du budget de l'Etat, ouverts par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales dont le montant s'élève à vingt huit millions de dinars (28.000.000 dinars) au titre de l'année 1998 est répartie comme suit :

- Municipalité de Tunis : 4.000.000 dinars
- Conseil régional de Tunis : 580.000 dinars
- Municipalités sièges de gouvernorats : 2.300.000 dinars.
- Agence urbaine du Grand Tunis : 900.000 dinars
- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales : 9.270.000 dinars.
- Office national de la protection civile : 3.350.000 dinars
- Office national d'assainissement : 7.600.000 dinars

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-380 du 10 février 1998.

Monsieur Ahmed Ben Salem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Hammamet.

Par décret n° 98-381 du 10 février 1998.

Monsieur Afif Mehri, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service des lotissements des permis de voiries à la direction technique à la commune de Sousse.

Par décret n° 98-382 du 10 février 1998.

Monsieur Mohamed Arfaoui, commissaire de police, est chargé des fonctions de chef de service de la police municipale à la direction du contrôle à la commune de Tunis.

MUTATION DE GOUVERNEURS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 février 1998.

Monsieur Ali Trabelsi gouverneur de Siliana, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Gabès à compter du 22 janvier 1998.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 février 1998.

Monsieur Hassen Smaoui gouverneur de Gabès, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Siliana à compter du 22 janvier 1998.

TABLEAU PARCELLAIRE (rectificatif)

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié en vertu du décret n° 78-160 du 21 février 1978, au profit de la commune de Hamma-Lif.

Au lieu de :

N° d'ordre : 2

N° de la parcelle : 181 (7)

Nature de la propriété : -

Situation : -

Nom de la propriété : Villa Jannot Warimon

T.F n° : 42476

Superficie en m2 : 108

Noms des propriétaires ou présumés tels : Monsieur Scord Atwandi.

Lire :

N° d'ordre : 2

N° de la parcelle : 181(7)

Nature de la propriété : -

Situation : Hammam-Lif

Nom de la propriété : Villa Jano Raymond

T.F n° : 42467

Superficie en m2 : 108

Noms des propriétaires ou présumés tels : Monsieur Scordato (André).

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-383 du 10 février 1998, accordant à la société "Laboratoires Teriak" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi des finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi des finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par le décret n° 97-503 du 14 mars 1997,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 26 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique.

Décète :

Article premier. - La société "Laboratoires Teriak" bénéficie de l'exonération des droits de douanes et de la suspension des taxes d'effet équivalent et de la T.V.A au titre de l'importation des équipements nécessaires à la salle blanche et qui sont fixés par la liste n° I annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "Laboratoires Teriak" bénéficie de la réduction des droits de douane à 10 % et de la suspension de la TVA au titre des équipements nécessaires à son activité et qui sont fixés par la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 3. - La société "Laboratoires Teriak" s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane d'importation.

Art. 4. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 5. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I
EQUIPEMENTS POUR LA SALLE BLANCHE

NGP	Désignation	Quantité
Ex. 391890.0	- Résine époxydique pour sol anti-poussière de 5 mm d'épaisseur	1000 m2
Ex. 680690.0	- Silencieux	2
Ex. 701939.0	- Calorifuges pour matelas en laine de verre	1500
Ex. 730900.0	- Ballon d'eau chaude	1
	- Conteneurs pour poudre pharmaceutique en inox	10
Ex. 732290.0	- Aérothermes	4
Ex. 732690.9	- Gaines en acier	Ensemble
	- Tuyauterie en acier inoxydable pour eau purifiée	Ensemble
Ex. 761690.9	- Grilles d'air neuf pour centrales	3
	- Grilles de soufflage et de reprise d'air	200
Ex. 840212.0	- Chaudières à vapeur	2
Ex. 840310.1	- Chaudières eau chaude pour le process de traitement	2
Ex. 841370.9	- Surpresseurs	2
Ex. 841410.0	- Pompes à vide pour transfert de poudre	2
Ex. 841459.0	- Caissons d'extraction de l'air complets	6
Ex. 841480.9	- Compresseurs d'air avec un système de filtration adapté pour salle blanche	2
Ex. 841583.1	- Ventilateurs - convecteurs pour salle blanche	15
Ex. 841583.9	- Centrale de traitement d'air complète avec batteries pour eau chaude et batteries pour eau froide	3
Ex. 841869.4	- Groupe de production d'eau glacée	2
Ex. 841989.0	- Séchoir à plateaux	1
	- Lit d'air fluidisé	1
Ex. 842121.0	- Osmoseurs inverses	2
	- Adoucisseurs	2
Ex. 842139.0	- Caissons de filtres monoblocs	200
Ex. 842230.0	- Presse rotative à comprimer	1
	- Turbine d'enrobage complète	1
	- Géluleuse complète	1
	- Ensacheuse poudre	1
	- Encartonneuse poudre	1
	- Vignetteuses complètes	2
	- Thermoformeuse avec accessoires	1
	- Encartonneuse complète	1
Ex. 842820.0	- Elévateur pour conditionnement des comprimés	1
Ex. 842833.0	- Elévateur	1
Ex. 847982.0	- Mélangeur de poudre pharmaceutique	1
	- Mélangeur granulateur complet	1
Ex. 847989.0	- Déshumidificateur	1
	- Calibreuse tamiseur	1
	- Aspirateurs industriels pour salle blanche	12
Ex. 848130.0	- Clapets anti-retour	Ensemble
Ex. 848180.9	- Vannes à l'exclusion de la robinetterie sanitaire	150
	- Robinets d'incendie armés	5
	- Robinets d'arrosage anti-incendie	6
Ex. 853710.0	- Armoires électriques complètes pour centrales de traitement d'air	3
Ex. 901600.0	- Balances de précision à usage pharmaceutique	Ensemble
Ex. 902519.0	- Thermomètres	40
Ex. 903210.0	- Thermostats	40
Ex. 903289.9	- Registres de réglage de débit d'air	50
	- Matériels de régulation complet pour installation de climatisation	Ensemble
Ex. 940600.0	- Murs intérieurs et faux plafonds préfabriqués pour salle blanche garantissant l'équipotentialité électrostatique et comprenant des canalisations pour le passage des câbles avec portes vitrées et chassis vitrés pour salle blanche	3 ensembles

ANNEXE II
EQUIPEMENTS NECESSAIRES AU PROJET

NGP	Désignation	Quantité
Ex. 701790.0	- Verrerie	ensemble
Ex. 730431.0	- Tuyauterie en acier noir	ensemble
Ex. 841480.9	- Flux laminaire	1
Ex. 841920.0	- Autoclave	1
Ex. 841939.0	- Etuves universelles	2
	- Incubateurs	3
Ex. 841940.0	- Rotovapeur	1
	- Distillateur	1
Ex. 841989.0	- Bains - marie	3
	- Banc de KOEFLER	1
	- Chauffe - Ballons	2
	- Plaques chauffantes électro - magnétiques	2
Ex. 842139.0	- Hottes à flux laminaire	3
Ex. 842549.1	- Transpalettes	4
Ex. 842710.0	- Chariots élévateurs électriques	1
Ex. 847110.0	- Appareils de téléphonie	ensemble
Ex. 847120.0	- Equipements informatiques	ensemble
Ex. 853110.0	- Coffrets d'alarme sonores	8
Ex. 853210.0	- Batterie de condensateur	1
Ex. 853540.0	- Parafoudre	1
Ex. 853590.9	- Prises de courant d'une tension > 1.000 V	200
Ex. 901180.0	- Microscope	1
Ex. 902580.9	- Densimètres	2
Ex. 902610.0	- PH - mètre	1
	- Polarimètre	1
	- Compteurs de bactéries	2
	- Réfractomètre	1
	- Calorimètre	1
Ex. 902680.0	- Thermobalance	1
Ex. 902720.0	- Chromatographe (HPLC)	1
	- Chromatographe en phase gazeuse	1
Ex. 902730.0	- Spectrophotomètre (IR / TF)	1
	- Spectromètre UV visible	1
Ex. 902780.0	- Dissolutest	1
	- Tests dureté	2
	- Tests de désagrégation	2
	- Chambres CCM	4
	- Chambre UV	1
	- Dissicateurs	3
	- Ionimètre	1
Ex. 902790.9	- Agitateurs magnétiques	3
Ex. 903010.0	- Spectromètre rayons X	1
Ex. 903180.0	- Granulomètre	1

Décret n° 98-384 du 10 février 1998, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers et à 6% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996 et notamment son article 40,

Vu le décret n° 97-1339 du 14 juillet 1997, relatif à la fixation de la date de mise en application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'essence super, à l'essence normale, au gasoil, au fuel-oil domestique et au gaz de pétrole, propane et butane.

Art. 2. - Est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 98-385 du 10 février 1998.

Monsieur Abdesslem Lassoued, surveillant général de 1ère classe, est chargé des fonctions de chef de service du personnel d'encadrement (directeurs et censeurs) à la sous-direction du personnel d'encadrement des surveillants généraux, surveillants et des agents de laboratoire à la direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 10 février 1998, ajoutant la matière des facteurs humains aux épreuves théoriques pour l'obtention de certains brevets du personnel de l'aéronautique civile.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe I,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994,

Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques et notamment sa section V,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 24 novembre 1975, relatif aux diplômes, licences et qualifications des techniciens de l'aéronautique civile,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 19 septembre 1983, relatif à la délivrance, au renouvellement et aux privilèges des titres des contrôleurs de la circulation aérienne,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduire des aéronefs civils,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de mécanicien navigant,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote professionnel-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote de ligne-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote privé-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote professionnel-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote privé-avion.

Arrête :

Article premier. - Il est ajouté une matière dénommée "facteurs humains" aux matières sur les quelles portent les épreuves théoriques pour l'obtention des certificats suivants :

- certificat d'aptitude théorique du brevet de pilote professionnel - avion.

- certificat partiel "B" du certificat d'aptitude théorique du brevet de mécanicien navigant prévu à l'article 8 de l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant.

- certificat partiel "A" du certificat d'aptitude théorique du brevet de ligne-avion prévu à l'article 8 de l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne-avion.

- diplôme de fin d'études des contrôleurs de la circulation aérienne.

- certificat théorique des techniciens de l'aéronautique civile (techniciens : cellule et motopropulseur).

La durée et le coefficient appliqués à cette matière sont définis comme suit :

Matière	Durée	Coefficient
Facteurs humains	1 H	1

Art 2. - La matière facteurs humains visée à l'article premier du présent arrêté, est ajoutée aux matières sur les quelles portent l'épreuve théorique pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique du brevet de pilote privé-avion.

Tunis, le 10 février 1998.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre V,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son article 33,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-64 du 28 juillet 1997 et notamment ses articles 3 et 8,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-551 du 31 mars 1997, Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 93-1493 du 12 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle et des établissements auxiliaires qui en relèvent,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SECTION PREMIERE LE DIRECTEUR GENERAL

Article premier. - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Le directeur général est chargé de prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

- de présider le conseil d'entreprise,
- d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter et de suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- de conclure les opérations d'acquisition, d'aliénation et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de créer des établissements auxiliaires du centre après accord du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
- de représenter le centre auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs,
- d'exécuter toute autre mission entrant dans les activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel. Toutefois les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

SECTION II

LE CONSEIL D'ENTREPRISE

Art. 3. - Il est créé au sein du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services du centre,
- le statut particulier du personnel du centre ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre,
- et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité du centre et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la présidence du directeur général du centre, les membres suivants :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant de l'agence tunisienne de l'emploi,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- un représentant du centre nationale de formation des formateurs et d'ingénierie de formation,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général du centre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

L'ordre du jour doit être accompagnée de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet

effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 6. - Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 7. - Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et le schéma de financement de projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le directeur général du centre.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, au centre,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales du centre,
- les revenus ayant le caractère de recettes d'exploitation,
- les dons et legs.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du centre,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées, le cas échéant, par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions,

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'études et d'expérimentation.

Art. 10. - la comptabilité du centre national de formation continue et de promotion professionnelle est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 11. - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 12. - La tutelle du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi sur le centre national de formation continue et de promotion professionnelle consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution
- l'approbation des états financiers.
- l'approbation de la création ou de la suppression des établissements auxiliaires
- l'approbation de la création ou de la suppression des filières de formation.
- l'approbation des transactions immobilières
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés au centre
- l'approbation des emprunts de toute nature
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale et en plus des actes de gestion soumis à approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.

Art. 13. - Le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi procède à l'examen des questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel du centre,
- Le tableau de classification des emplois
- le régime de rémunération
- l'organigramme
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels
- la loi des cadres
- les augmentations salariales
- le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 14. - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle doit communiquer au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise
- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 15. - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l'article 14 ci-dessus :

- le contrat-objectifs
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers
- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Il est placé auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi sus-visée n° 89-9 du 1er février 1989.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée n° 93-12 du 17 février 1993, l'organisation et le fonctionnement des établissements auxiliaires du centre sont fixés par décret.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 93-1493 du 12 juillet 1993 à l'exception de son chapitre IV qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 17 ci-dessus.

Art. 19. - Les ministres des finances, de la formation professionnelle et de l'emploi, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-387 du 10 février 1998, portant création d'établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créées les établissements publics suivants :

- 1 - Hôpital de circonscription Bir El Hafey
- 2 - Hôpital de circonscription Ennadhour
- 3 - Groupement de santé de base de Kasserine
- 4 - Groupement de santé de base de Gafsa.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leur budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Ils sont soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 février 1998, relatif à la vaccination obligatoire contre l'hépatite virale B.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret du 5 mai 1922, relatif aux vaccinations obligatoires en Tunisie, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 76-1096 du 15 décembre 1976,

Arrête :

Article premier. - La vaccination contre l'hépatite virale B est obligatoire, pour tous les enfants, sur tout le territoire de la République. Cette vaccination comprend trois doses administrées conformément au calendrier vaccinal fixé par le ministère de la santé publique.

Art. 2. - Cette vaccination est gratuite dans les structures sanitaires publiques.

Tunis, le 10 février 1998.

Le ministre de la santé publique

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Décret n° 98-398 du 18 février 1998, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de priorité à l'achat de l'Agence Foncière d'Habitation dans le périmètre d'intervention foncière à Ain Zaghuan, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n°73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 35,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation

Vu le décret n° 94-457 du 22 février 1994, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Ain Zaghuan, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de priorité à l'achat par l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière à Ain Zaghuan délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis créé par le décret n° 94-457 du 22 février 1994.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-399 du 18 février 1998, relatif à la prorogation de l'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière d'habitation dans le périmètre d'intervention foncière à l'Aouina, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n°73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 35,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation

Vu le décret n° 94-458 du 22 février 1994, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à l'Aouina, délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - est prorogé pour une durée de deux ans l'exercice du droit de priorité à l'achat par l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière à l'Aouina délégation d'El Bouhaira, gouvernorat de Tunis créé par le décret n° 94-458 du 22 février 1994.

Art. 2. - Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-388 du 10 février 1998.

Monsieur Salah Besbes, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 10 février 1998, fixant le programme des émissions de timbres-poste au titre de l'année 1998.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 97_88 du 29 décembre 1997 portant loi des finances pour la gestion 1998,

Vu le décret n° 96-1438 du 12 août 1996, portant création et organisation du centre directeur de la philatélie,

Vu le décret n° 97-562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1997, fixant les procédures relatives à l'émission des timbres-poste.

Arrête :

Article premier. - Seront émises au courant de l'année 1998, onze séries commémoratives et cinq séries courantes de timbres-poste détaillés comme suit :

Thèmes	Nombre de figurines	Valeurs ficiales
I - Les séries commémoratives		
- 40 ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef.....	1	250
- Cinquième semaine Maghrébine de la santé scolaire (l'hygiène à l'école).....	1	250
- Centenaire du bâtonnat.....	1	250
- 60ème anniversaire des événements du 9 avril 1938.....	2	520-250
- Coupe du monde de football ; France 98.....	2	720-250
- Congrès du RCD "Excellence".....	1	250
- 36 ème congrès international de l'histoire de la médecine.....	1	720
- 40ème anniversaire de la fondation de la banque centrale de Tunisie.....	1	1270
- 11 ème anniversaire du changement...	1	250
- 50 ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.....	1	250
- 800 ème anniversaire de la mort d'Ibn Rochd.....	1	1270
II Les séries courantes :		
- Les monuments islamiques mosquée Okba Ibn Nafaa - Kairouan.....	1	250
- Les crustacés : crevettes, langoustes, crabes.....	3	1D-250-100
- Hommage aux artistes peintres tunisiens : reproduction de deux tableaux de peinture.....	2	750-250
- Artistes Tunisiens célèbres : Saliha, Kaddour Srarfi, Ali Riahi.....	3	750-250-150
- Journée mondiale et nationale de la diversité biologique : réserve de Boukornine.....	4	1D-250-150 100

Art. 2. - Les dates de mise en vente de ces séries seront fixées par décision du ministre des communications.

Tunis, le 10 février 1998.

Le ministre des communications

Ahmed Friaâ

Vu

Le Premier ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-389 du 10 février 1998.

Monsieur Habib Belhaj, cadre à l'A.P.I. est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er mars 1998.

Arrêté du ministre de l'industrie du 10 février 1998, portant autorisation de cession de la concession des mines du 3ème groupe dite de "Jebel Bougrine" gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "Jebel Bougrine" signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat Tunisien d'une part et la société Breakwater Tunisia S.A d'autre part,

Vu l'arrêté du 6 mai 1992, portant institution de la concession des mines du 3ème groupe dite de "Jebel Bougrine" gouvernorat du Kef, en faveur de la société Minière de Bougrine,

Vu l'arrêté du 13 janvier 1993, portant autorisation de transcription d'un acte de 1er rang sur la concession sus-visée,

Vu l'arrêté du 10 février 1998, portant mainlevée de l'hypothèque en pari passu de 1er rang sur la concession précitée dont la transcription sur le registre minier a été autorisée par l'arrêté du 13 janvier 1993, au profit de onze banques de financement,

Vu la pétition, enregistrée à la direction générale des mines le 29 août 1997, par laquelle la société minière de Bougrine sollicite l'autorisation de cession de la concession des mines du 3ème groupe dite de "Jebel Bougrine" au profit de la société Breakwater Tunisia S.A qui accepte,

Vu le cahier des charges annexé à la dite pétition, fixant les obligations souscrites par la société Breakwater Tunisia S.A en application des dispositions de l'article 49 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 8 septembre 1997,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article unique. - Est autorisée la cession de la concession des mines du 3ème groupe dite de "Jebel Bougrine", située dans le gouvernorat du Kef et instituée par l'arrêté du 6 mai 1992, au profit de la société Breakwater Tunisia S.A dont le siège est à Tunis 10 rue de Kairouan.

Tunis, le 10 février 1998.

Le ministre de l'industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 10 février 1998, portant mainlevée d'hypothèque en pari passu de 1er rang sur la concession minière de "Jebel Bougrine".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment ses articles 59 et 60,

Vu l'arrêté du 6 mai 1992, portant institution de la concession minières du 3ème groupe dite de "Jebel Bougrine" gouvernorat du Kef, en faveur de la société Minière de Bougrine,

Vu l'arrêté du 13 janvier 1993, portant autorisation de transcription d'un acte d'hypothèque en pari passu de 1er rang sur la concession minière de "Jebel Bougrine",

Vu les mainlevées relatives à l'hypothèque de 1er rang sur la concession minière du 3ème groupe de "Jebel Bougrine" données par les onze (11) banques qui ont intervenu dans le financement du projet minier de Bougrine à savoir : la banque Tuniso-Koweitienne de Développement, la société Tuniso-Séoudienne d'Investissement et de Développement, la Banque de Développement Economique de Tunisie, la Banque Tuniso Lybienne pour le Développement et le Commerce Extérieur, la Société Tunisienne de Banque, la Banque Nationale Agricole, la Banque Internationale Arabe de Tunisie, la Banque du Sud, la Banque de Tunisie, la Société Allemande Deutsch Investitions Entwicklungsgesellschaft (DEG) et la Société

Financière Internationale, enregistrée à la direction générale des mines le 19 novembre 1997, sous les n° 1800 à 1810,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article unique. - Est levée l'hypothèque en pari passu de 1er rang sur la concession minière du 3ème groupe de "Jebel Bougrine", dont la transcription sur le registre minier a été autorisée par l'arrêté en date du 13 janvier 1993 au profit du groupe de banques qui ont financé le projet minier de Bougrine.

Tunis, le 10 février 1998.

Le ministre de l'industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier ministre
Hamed Karoui

RECTIFICATIF

Au JORT n° 10 du 3 février 1998 p n° 271

Au lieu de :

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998 portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Jebel Oust".

Lire :

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 janvier 1998 portant autorisation de cession partielle d'intérêts dans le permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Jebel Oust".

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-390 du 10 février 1998, portant création d'un conseil national de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 73-102 du 16 mars 1973, portant création du conseil supérieur de la pêche,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, fixant les attributions du ministère de l'agriculture tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'agriculture, l'ensemble des textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988 rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 92-802 du 6 mai 1992, portant création d'un conseil national de l'agriculture.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé auprès du ministre de l'agriculture un conseil national consultatif dénommé "conseil national de l'agriculture et de la pêche" qui apporte son concours au gouvernement dans la fixation des choix et l'identification des mesures destinés au développement et à la mise à niveau du secteur de l'agriculture et de la pêche en vue de réaliser les objectifs de développement économique et social du secteur et notamment la sécurité alimentaire, le développement de la compétitivité des produits de l'agriculture et de la pêche et de promouvoir le monde rural dans le cadre d'un développement durable.

Art. 2. - Le conseil national de l'agriculture et de la pêche donne son avis sur les différentes questions et options qui lui sont soumises concernant les secteurs de l'agriculture et de la pêche et notamment :

- examine les perspectives et programmes proposés pour le développement du secteur de l'agriculture et de la pêche

conformément aux orientations des plans nationaux dans ce domaine.

- propose les mesures et les moyens pratiques pour moderniser et développer le secteur de l'agriculture et de la pêche et promouvoir le monde rural,

- émet son avis sur les programmes de mise à niveau qui concernent le secteur de l'agriculture et de la pêche et propose les mesures qu'il juge adéquates pour sa consolidation et enrichissement,

- émet son avis sur les réalisations quantitatives et qualitatives des différentes activités du secteur de l'agriculture et de la pêche et propose les mesures pour leur consolidation,

- émet son avis sur les politiques sectorielles agricoles et de la pêche et propose les mesures de coordination entre elles,

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture préside le conseil national de l'agriculture et de la pêche qui comprend 24 membres permanents nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des ministères et organismes concernés pour une durée de 3 ans. Ce conseil est composé comme suit :

- un représentant du ministère chargé des affaires de la femme et de la famille,

- un représentant des services du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère du développement économique,

- un représentant du ministère du commerce,

- un représentant du ministère de l'industrie,

- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- huit membres parmi les techniciens et universitaires appartenant aux principales spécialités technologiques et économiques ou parmi ceux qui se sont distingués par des recherches ou des réalisations de référence dans le domaine ainsi que ceux ayant un rayonnement et une compétence parmi les propriétaires de bateaux de pêche, les chefs d'entreprises agricoles, agro-alimentaires et de services agricoles.

- huit membres représentants les principales organisations et institutions professionnelles des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'agro-alimentaire,

Le président du conseil peut faire appel à toute personne compétente parmi les experts et les spécialistes ou les expérimentés en vue de participer à ses délibérations ou d'accomplir des consultations à son profit.

Art. 4. - Des commissions techniques peuvent être créées au sein du conseil, chaque fois que la nécessité l'exige, par arrêté du ministre de l'agriculture et seront chargées de missions bien définies se rapportant aux secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Art. 5. - L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du conseil.

Le secrétariat permanent du conseil est confié à la direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture.

A ce titre la direction générale susvisée assure :

- la coordination entre les membres du conseil en ce qui concerne les programmes d'activités et les dates de la tenue des réunions du conseil,

- la réception des suggestions des membres du conseil concernant l'établissement de l'ordre du jour et l'enrichissement desdites suggestions par toutes informations relatives aux données objet d'études,

- La communication aux membres du conseil de toutes les informations, données, documents ou études nécessaires à l'instruction des dossiers figurant dans l'ordre du jour,

- l'établissement des procès-verbaux du conseil et la communication de copies aux membres et la conservation des archives desdits procès-verbaux.

- la communication des suggestions et recommandations aux différents organismes administratifs et aux institutions concernées et en assurer le suivi .

Art. 6. - Le conseil national de l'agriculture et de la pêche se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaires, sur convocation de son président.

Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil tiendra une deuxième réunion dix jours après la date de la première réunion avec le même ordre du jour et quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil émet ses avis et propositions à la majorité de voix des membres présents et en cas de partage, la voix de son président et prépondérante.

Art. 7. - Le décret n° 73-102 du 16 mars 1973 portant création de conseil supérieur de la pêche et le décret n° 92-802 du 6 mai 1992, portant création d'un conseil national de l'agriculture sont abrogés.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.